

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
קטי קטרין שטרית
בנימין גנץ
עודד פורר
שלי טל מירון
מירב בן ארי
מתן כהנא
בועז ביסמוט
מאיר כהן
אליהו רביבו
ניסים ואטורי
יבגני סובה
שרון ניר
חילי טרופר
גדעון סער
משה פסל
אריאל קלנר
יוראי לחב הרצנו

פ/25/3443

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – הרחבת שלילת האפוטרופסות הטבעית והגבלת מימוש זכות הורות עבור מורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 27א 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹, בסעיף 27א –
(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 380.

"(3) חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329 לחוק העונשין שביצע כלפי ההורה האחר של הקטין או כלפי אחד מילדיו שלו;"

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "(א)" יבוא "(א)(1) ו-(א)(2)";

(3) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ה1) הורה שהורשע בפסק דין חלוט בביצוע עבירה לפי סעיף קטן (א)(1), לא יהיה זכאי לכל זכות כהורה על ילדיו."

ד ב ר י ה ס ב ר

אלימות במשפחה היא בעיה קשה המעסיקה את החברה הישראלית, איתה המדינה מנסה להתמודד בכלים שונים. במצב החוקי הקיים, ההורה האלים ממשיך להחזיק לאחר הרשעתו ברצח או בניסיון רצח של ההורה האחר בזכויות הורות מסוימות אף על פי שנשללה אפטרופסות לפי חוק האפטרופסות. מטרת השינוי המוצע היא למנוע בצורה מוחלטת מהורה שהורשע ברצח או בניסיון רצח לממש את זכויותיו כהורה על ילדיו.

כיום, במקרים של רצח של הורה אחד על ידי ההורה האחר, הילדים זכאים לתגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה מביטוח לאומי, ולכן אין בשלילת ההורות פגיעה ברווחת הקטין.

כמו כן, מוצע להוסיף את עבירת החבלה בכוונה מחמירה לרשימת העבירות בשלהן נשללת האפטרופסות עם הרשעת ההורה, וזאת מכיוון שבמקרים רבים הסדרי הטיעון בתיקים של ניסיון רצח נגמרים בהרשעה לפי סעיפי עבירה פחותים, לדוגמה עבירת החבלה האמורה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר (פ/1553/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2468/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)